Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000864**
(27 FEB. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, y de acuerdo con las funciones asignadas Resolución 2814 del 4 de diciembre de 2023 y el artículo séptimo de la Resolución No. 2829 del 5 de diciembre de 2023, y:

CONSIDERANDO

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución*" además de "*prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que "*la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*".

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: "*toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución del proyecto "*Bloque Oropéndola 1"* cuya licencia ambiental es titular la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED.

En relación con el procedimiento sancionatorio ambiental, la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas (…)"* y "*4. Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatorio ambiental".*

II. Antecedentes relevantes y actuación administrativa

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Antecedentes permisivos – LAM4707

2.1. Mediante Resolución No. 2121 del 16 de octubre de 2010, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante Ministerio), otorgó Licencia Ambiental Global a la sociedad COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, para el desarrollo del proyecto de explotación de hidrocarburos *"Bloque Oropéndola 1".*

2.2. A través de la Resolución No. 038 del 03 de noviembre de 2011, la ANLA autorizó la cesión de la Licencia Ambiental Global otorgada mediante la Resolución No. 2121 del 16 de octubre de 2010, de la sociedad COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED.

2.3. Mediante Resolución No. 400 del 02 de mayo de 2013, la ANLA modificó los artículos primero, tercero, cuarto, quinto, noveno y trigésimo tercero de la Resolución No. 2121 del 26 de octubre de 2010 e impuso algunas obligaciones respecto de la inversión del 1%.

2.4. A través de la Resolución No. 893 del 24 de septiembre de 2013, se aclaró la Resolución No. 400 del 02 de mayo de 2013.

2.5. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 10831 del 10 de septiembre de 2014, la ANLA mediante Auto No. 5846 del 22 de diciembre de 2014 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y requirió a la sociedad para que diera cumplimiento al artículo 10° de la Resolución No. 2121 del 16 de octubre de 2010.

2.6. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 4511 del 30 de agosto de 2016, la ANLA a través del Auto No. 5965 del 30 de noviembre de 2016 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y entre otros, requirió a la sociedad para que allegara los soportes documentales que evidenciaran el desarrollo de las actividades y medidas relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento del artículo 10° de la Resolución No. 2121 del 16 de octubre de 2010 y el numeral 29 del artículo 2° del Auto No. 5846 del 22 de diciembre de 2014.

2.7. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 7002 del 29 de diciembre de 2017, la ANLA mediante Auto No. 4373 del 31 de julio de 2018 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y requirió a la sociedad para que presentara el soporte documental del desarrollo de las actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por

cambio de uso del suelo, presentara un plan de compensación por cambio de uso del suelo y especificara la superficie que fue intervenida en desarrollo del proyecto.

2.8. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 5374 del 23 de septiembre de 2019, la ANLA a través del Auto No. 11179 del 17 de diciembre de 2019 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y requirió a la sociedad en relación con el plan de compensación por cambio del uso del suelo y la superficie intervenida por el proyecto.

2.9. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 5674 del 17 de septiembre de 2021, la ANLA mediante Auto No. 10287 del 30 de noviembre de 2021 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto.

2.10. Teniendo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6824 del 03 de noviembre de 2022, la ANLA a través del Acta No. 777 del 03 de noviembre de 2022 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y efectuó requerimientos en relación con el plan de compensación por cambio del uso del suelo y la superficie intervenida por el proyecto.

2.11. Mediante Resolución No. 1975 del 05 de septiembre de 2023, la ANLA modificó la Resolución No. 893 del 24 de septiembre de 2013, en el sentido de incluir una nueva obligación relacionada con el recurso hídrico subterráneo.

2.12. Teniendo como fundamento el concepto técnico de seguimiento No. 8548 del 05 de diciembre de 2023, la ANLA mediante Acta No. 890 del 4 de diciembre de 2023 efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto y efectuó requerimientos en relación con el plan de compensación por cambio del uso del suelo y la superficie intervenida por el proyecto.

Antecedentes sancionatorios – SAN0002-00-2024

2.13. Como consecuencia del seguimiento realizado al proyecto, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento, remitió a la Oficina Asesora Jurídica a través del memorando No. 20234705307073 del 21 de diciembre de 2023, el Concepto Técnico No. 7779 del 15 de noviembre de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio por posibles incumplimientos a la normatividad ambiental, los instrumentos de manejo y los requerimientos efectuados.

III. Caso concreto

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La presente actuación surge de las evidencias señaladas en el Concepto Técnico No. 7779 del 15 de noviembre de 2023, mediante el cual, el Grupo de Valoración y Manejo de Impactos en Procesos de Seguimiento solicitó a la Oficina Asesora Jurídica iniciar un proceso sancionatorio, con el fin de determinar si la sociedad incurrió o no en infracción ambiental, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primer hecho:

Por no presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo.

Al respecto, el precitado concepto técnico consideró lo siguiente:

"(…) ***Condición de modo***

La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, responsable del proyecto "Bloque Oropéndola Occidental", presuntamente ha incumplido por no presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de los diferentes actos administrativos emitidos por esta Autoridad.

El presunto incumplimiento se sustenta de acuerdo a lo mencionado a continuación:

*- **Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 "Por la cual se otorga una Licencia Ambiental Global y se toman otras determinaciones" del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial**, en relación con el presente hecho objeto de análisis, determina lo siguiente:*

"(…) ***ARTÍCULO DÉCIMO.*** *La empresa COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, como medida de compensación por el cambio del uso del suelo generado por las actividades a realizar durante la etapa de Explotación del Campo Oropéndola, deberá implementar lo siguiente:*

Compensar mediante el establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del proyecto y en la siguiente proporción: para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, la compensación será en proporción 1:1 lo que indica que por 1 hectárea intervenida, se compensará 1 hectárea.

Las compensaciones deberán realizarse en lo posible en zonas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las locaciones y/o vías de acceso a adecuar.

La Empresa deberá Incluir en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el programa de compensación, y en los Planes de Manejo Ambiental específicos, deberá presentar el plan de establecimiento y mantenimiento, el cual debe contener como mínimo las siguientes determinaciones:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1. Especies a establecer en concertación con CORPORINOQUIA
2. Densidades de siembra
3. Sistemas de siembra
4. Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)
5. Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
6. Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a la CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.
7. La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.

La empresa deberá presentar informes de avance al Ministerio, los informes de desarrollo y manejo de la cobertura, con excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de mantenimiento (3 años). Tales informes deben incluir lo siguiente:

1. Nombre del predio y del propietario.
2. Superficie plantada con sus fechas.
3. Número de especies y ejemplares plantados por áreas.
4. Alturas y diámetros por especie.
5. Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales, bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas).
6. Obras y actividades realizadas y programadas.
7. Registro fotográfico de las especies y lotes.
8. Ubicación georreferenciada de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1: 10.000; los mapas o planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en la zona.
9. Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores informes. (…)"

Como se puede evidenciar, a través de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, se estableció la obligación de compensación por cambio de uso del suelo, y en dicho acto administrativo, se definen unos lineamientos para el establecimiento de la compensación.

*Continuando con el análisis, **mediante el Auto 5965 de 30 de noviembre de 2016, que acoge el concepto técnico No 4511 del 30 de agosto de 2016**, se evidencio en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto se realizó requerimiento y se determinó lo siguiente:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

"(…) ***ARTÍCULO QUINTO****. Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones:*
(…)

3. Los soportes que evidencien el desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014.

Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto, mediante ***el Auto 4373 del 31 de julio de 2018, que acoge el concepto técnico No 7002 del 29 de diciembre de 2017****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 30-31 del concepto técnico):*

"(…) En materia de compensaciones, conforme a lo establecido en la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010, modificada por la Resolución No. 400 del 2 de mayo de 2013 y a los programas de Compensación para los medios abiótico y biótico del Plan de Manejo Ambiental, la empresa Perenco Colombia tiene la obligación de dar cumplimiento a las siguientes compensaciones:

No	***Tipo de Compensación***	***Origen de la obligación***	***Actividades que se deben realizar***
1	*Por concepto de cambio del uso del suelo*	*• Ficha 22. Compensación componente biótico propuesto por la misma empresa en la ficha y presentada mediante radicación 4120-E1-15081 del 10 de febrero de 2012.* *• El Artículo 10 de la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010.*	*Establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del proyecto y en la siguiente proporción: para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, la compensación será en proporción 1:1 lo que indica que, por 1 hectárea intervenida, se compensará 1 hectárea.*
(…)			

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

De acuerdo con la información suministrada por los representantes de la empresa durante la visita de seguimiento, no se han adelantado las actividades que en materia de compensación fueron impuestas, razón por la cual en campo no fue posible verificar ningún avance a la medida. (…)"

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento mediante el Auto 4373 del 31 de julio de 2018, de la siguiente manera:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO.*** *Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que al día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, remita la siguiente información:*
(…)

9. Soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016. (…)"

Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presente hecho, por lo tanto, mediante el ***Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019, que acoge el concepto técnico No 5374 del 23 de septiembre de 2019****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 200-201 del concepto técnico):*

"(…) ***4.2.2. Planes de Compensación del medio biótico***
(…)

Mediante el Artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 se establece la compensación por cambio de uso de suelo mediante el establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y /o nacederos del área de influencia en la siguiente proporción: Por cada hectárea intervenida en sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, se compensará 1 hectárea.

Compensación por cambio de uso de suelo:

Resolución 2121 de octubre 26 de 2010 Por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental Global para el proyecto de Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Oropéndola 1.

Resolución 2121 de octubre 26 de 2010			
Obligaciones	***Carácter***	***Cumple***	***Vigente***

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

ARTÍCULO DÉCIMO. *La empresa COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, como medida de compensación por el cambio del uso del suelo generado por las actividades a realizar durante la etapa de Explotación del Campo Oropéndola, deberá implementar lo siguiente* *Compensar mediante el establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del proyecto y en la siguiente proporción: para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, la compensación será en proporción 1:1 lo que indica que, por 1 hectárea intervenida, se compensará 1 hectárea.* *Las compensaciones deberán realizarse en lo posible en zonas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las locaciones y/o vías de acceso a adecuar. La Empresa deberá Incluir en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el programa de compensación, y en los Planes de Manejo Ambiental específicos, deberá presentar el plan de establecimiento y mantenimiento, el cual debe contener como mínimo las siguientes determinaciones:* *1. Especies a establecer en concertación con CORPORINOQUIA.* *2. Densidades de siembra.* *3. Sistemas de siembra.* *4. Georreferenciación del área a reforestar (mapa escala 1:5.000)* *5. Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.* *6. Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a la CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Ministerio.*	*Temporal*	*NO*	*SI*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

7. La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m. *La empresa deberá presentar informes de avance al Ministerio, los informes de desarrollo y manejo de la cobertura, con excepción del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla con el período de mantenimiento (3 años). Tales informes deben incluir lo siguiente:* *1.Nombre del predio y del propietario* *2.Superficie plantada con sus fechas* *3.Número de especies y ejemplares plantados por áreas* *4.Alturas y diámetros por especie* *5.Estado fitosanitario por especies (presencia de plagas, ataque de animales, bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas)* *6.Obras y actividades realizadas y programadas* *7.Registro fotográfico de las especies y lotes* *8. Ubicación georeferenciada de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1:10.000, los mapas o planos deberán incluir las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en la zona* *9.Los informes deben ir consolidando la información relevante de los anteriores informes* *10. La información cuantitativa que se reporte en los diferentes informes de cumplimiento sobre el manejo de la cobertura deberá soportarse con base en un error de muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, localizando las parcelas de muestreo. En su defecto se deberá realizar al 100%* *11.Soportes fotográficos* *12.El beneficiario de la licencia será responsable por el adecuado desarrollo o crecimiento de los ejemplares, para lo cual deberá implementar las diferentes campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 años), control de incendios, plagas, animales y enfermedades (cada tres meses y durante 3 años, mediante visitas técnicas, dependiente de los resultados proponer las medidas correctivas correspondientes) y control de malezas (limpiezas y plateos, cada 3 meses y durante 3 años).*			

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

13.No se pueden emplear especies exóticas ni en veda *La empresa deberá adelantar la revegetalización y/o empradización de todos los taludes en la localizaciones y demás áreas intervenidas, con gramíneas propias de la zona, para garantizar la estabilidad de los mismos y evitar el arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua circundantes a las locaciones y/o generación de procesos erosivos.*			
Consideraciones: *Esta obligación se reitera en el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2104 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016 y numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018.* *En este período de seguimiento revisado el soporte documental, la Sociedad no evidencia la ejecución de actividades de compensación. Adicionalmente, durante la visita de campo, los funcionarios de la Sociedad manifiestan a la ESA, no tener conocimiento de actividades de reforestación en la zona.* *De otra parte, revisado la GDB de los ICA la Sociedad no presenta la información sobre las áreas intervenidas por la ejecución del proyecto.*			
Requerimientos: *Reiterar a la Sociedad presente soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016 y numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018.* *Requerir a la Sociedad para que presente en la información geográfica y cartográfica correspondiente a las áreas intervenidas por la ejecución del proyecto.*			

(…)"

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento mediante el Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

"(…) ***ARTÍCULO PRIMERO****. Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, el cumplimiento de lo siguiente, indicándole que en caso de no subsanarse dará lugar a las acciones legales que se estimen pertinentes:*
(…)

22. Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016 y numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018. (…)"

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

*Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presente hecho, por lo tanto, mediante el **Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021, que acoge el concepto técnico No 5674 del 17 de septiembre de 2021**, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 247-248 del concepto técnico):*

*"(…) **4.2.3 Otras compensaciones:***
Compensación por cambio de uso del suelo

A continuación, se realiza el análisis de la implementación de las obligaciones de compensación al interior del proyecto Bloque Oropéndola Occidental.
(…)

Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019

Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019			
Obligaciones	***Carácter***	***Cumple***	***Vigente***
ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, el cumplimiento de lo siguiente, indicándole que en caso de no subsanarse dará lugar a las acciones legales que se estimen pertinentes:* *22. Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016 y numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018.*	*Temporal*	*NO*	*SI*
Consideraciones: *En el formato 3 a del ICA No 24 la sociedad indicó lo siguiente:* *(…)* *PERENCO COLOMBIA LIMITED se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad.* *(…)*			

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo tanto, no se cuenta a la fecha de cierre del periodo de control y seguimiento con soportes que permitan establecer que la sociedad ha dado cumplimiento a la implementación de las medidas y obligaciones de compensación pro cambio de uso del suelo.
Requerimiento *Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, el numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019.*

(…)"

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento mediante el Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021, de la siguiente manera:

"(…) ***ARTICULO SEGUNDO.*** *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, para el proyecto " Bloque Oropéndola Occidental", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
(…)

6. Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, el numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019. (…)"

Finalmente, continuando con en análisis y teniendo en cuenta que en los controles y seguimientos realizados por la Autoridad, la Sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación de presentar los soportes que den cumplimiento del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, se reiteró el requerimiento mediante el ***Acta de Control y Seguimiento Ambiental 777 del 03 de noviembre de 2022, que acoge el concepto técnico No 6824 del 03 de noviembre de 2022****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 190; 197-198 del concepto técnico):*

"(…) ***5.8. Plan de Compensación***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

A continuación, se listan las obligaciones de compensación del medio biótico establecidas mediante la Resolución 2121 de octubre 26 de 2010 a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, para el proyecto "Bloque oropéndola Occidental", localizado en jurisdicción del municipio de Orocué, en el departamento de Casanare.

Cabe mencionar que para el periodo objeto de seguimiento, la Sociedad no ha presentado el Plan de Compensación para aprobación por parte de esta Autoridad.

A continuación, se realiza el análisis de la implementación de las obligaciones de compensación al interior del proyecto Bloque Oropéndola Occidental.

• Compensación por cambio de uso del suelo
Tabla 8. Estado de cumplimiento del Plan de Compensación por cambio de uso del suelo
(…)

Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021

Obligaciones	***Carácter***	***Cumple***
ARTÍCULO SEGUNDO. *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, para el proyecto " Bloque Oropéndola Occidental", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:* *6. Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, el numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019.*	*Temporal*	*SI*
Consideraciones		
En el ICA 25 (Año 2021), la Sociedad menciona que "no se ha realizado ninguna actividad diferente a la infraestructura existente, razón por la cual no se requiere compensación por el cambio de uso de suelo." *Adicionalmente indica que "se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad."* *Sumado a lo anterior, durante la vista guiada de seguimiento y control ambiental, el personal que acompañó la visita informó que no se había dado inicio con actividades relacionadas con la compensación forestal. Cabe mencionar que la Sociedad no ha*		

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

hecho entrega del plan de compensación por cambio de uso del suelo para aprobación por parte de esta Autoridad por lo que se reitera el requerimiento.
Requerimiento
Se reitera a la Sociedad para que presente el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, el numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y el numeral 6 del artículo segundo del Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021.

(…)"

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento mediante el Acta 777 del 03 de noviembre de 2022, de la siguiente manera:

"(…) Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos, y que se listan a continuación:

REQUERIMIENTO No. 44. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo. *En cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, el numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 22 del Artículo Primero del Auto*	*La sociedad manifiesta que no tiene solicitudes de aclaración que formular y dará la respuesta correspondiente.*	*La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, recibe el requerimiento.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

11179 del 17 de diciembre de 2019 y el numeral 6 del artículo segundo del Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021.		

(…)"

Por lo tanto, como se ha expuesto, la Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Numeral 3 del Artículo Quinto del Auto 5965 de 30 de noviembre de 2016, reiterado a través del Numeral 9 del Artículo primero del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el Numeral 22 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019, el Numeral 6 del Artículo Segundo del Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021 y el Requerimiento 44 del Acta No 777 del 03 de noviembre de 2022, con relación a la presentación de los soportes documentales del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo.

*En virtud de lo anteriormente expuesto, **se considera procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental,** dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010.*

Condición de tiempo:

*La obligación fue definida inicialmente mediante el Artículo Décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010; no obstante, a través del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016, se estableció la obligación objeto de análisis del presente hecho, la cual fue requerida mediante el Numeral 3 del Artículo Quinto del Auto 5965 de 30 de noviembre de 2016, en el cual define lo siguiente al respecto: "**ARTÍCULO QUINTO.** Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que de manera inmediata a la ejecutoria del presente acto administrativo, dé cumplimiento a las siguientes obligaciones: (…) 3.Los soportes que evidencien el desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014." (subrayado fuera del texto). Si bien en este requerimiento se determinó para el cumplimiento de la obligación la fecha de ejecutoria del acto administrativo, posteriormente, a través del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, se determinó lo siguiente: "**ARTÍCULO PRIMERO.** Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que al día siguiente de la ejecutoria del presente acto administrativo, remita la siguiente información:(…) 9.Soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 29 del artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el numeral 3 del artículo quinto del Auto 5965 del 30 de noviembre de 2016 (…)" (subrayado fuera del texto).*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Por lo tanto, teniendo en cuenta la temporalidad del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, se determina como fecha de inicio del presunto incumplimiento el 09 de agosto de 2019, que corresponde al día después de la ejecutoria del mencionado acto administrativo, hasta la fecha de emisión del presente concepto técnico.

Condición de Lugar:

La Sociedad COLOMBIA PERENCO LIMITED debió presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo, ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental y/o a través de un informe independiente asociado al expediente LAM4707 directamente en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA. (…)"

Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar que esta Autoridad mediante Requerimiento 111 del acta No. 890 del 4 de diciembre de 2023 requirió nuevamente a la sociedad el cumplimiento de la precitada obligación, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al mismo.

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento a la Licencia Ambiental, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Segundo hecho:

Por no presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía.

Frente a esta conducta, en el Concepto Técnico No. 7779 del 15 de noviembre de 2023, se estableció:

"El presunto incumplimiento se sustenta de acuerdo a lo mencionado a continuación:

Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, que acoge el concepto técnico No 10831 del 10 de septiembre de 2014*, respecto al presente hecho determinó lo siguiente (página 105 del concepto técnico):*

"(…)

Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010		
Obligaciones	***Cumple***	***Observaciones***
ARTÍCULO DECIMO. *La empresa COLUMBUS ENERGY*	*NO*	*Los Informes de Cumplimiento Ambiental establecen que para los*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

SUCURSAL COLOMBIA, como medida de compensación por el cambio de uso del suelo generado por las actividades a realizar durante la etapa de Explotación del Campo Oropéndola, deberá implementar lo siguiente: *Compensar mediante el establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del proyecto y en la siguiente proporción: para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, la compensación será en proporción 1:1 lo que indica que por 1 hectárea intervenida, se compensara 1 hectárea.* *Las compensaciones deberán realizarse en lo posible en zonas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a las áreas de las locaciones y/o vías de acceso a adecuar.* *La empresa deberá incluir en el primer informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el programa de compensación, y en los Planes de Manejo Ambiental específicos, deberá presentar en plan de establecimiento y mantenimiento, el cual debe contener como mínimo las siguientes determinaciones:* *(…)*		*periodos reportados no se adelantaron actividades adelantadas como medida de compensación.* *No obstante la empresa deberá relacionar las actividades autorizadas en cada acto administrativo y las ejecutadas, determinado el área intervenida y la compensación en área de acuerdo a la actividad, para lo cual deberá presentar el Plan de compensación forestal.*

(…)"

Teniendo en cuenta que en el control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento con la entrega del Plan de Compensación por cambio de uso del suelo, se estableció el cumplimiento de la obligación mediante el Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, de la siguiente manera:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

*"(…) **ARTÍCULO SEGUNDO:** Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, allegue a esta Autoridad la siguiente información:*
(…)

29. La empresa deberá dar cumplimiento a los dispuesto en el Artículo Décimo de la Resolución 2121 de 2010, para lo cual deberá relacionar las actividades autorizadas en cada acto administrativo y las ejecutadas, determinando el área intervenida y la compensación en área, de acuerdo a la actividad, para lo cual deberá presentar en Plan de Compensación como medida de compensación por el cambio de uso del suelo, el cual debe incluir el respectivo cronograma de actividades, un término no mayor a 6 meses. (…)"

Como se puede evidenciar en las líneas anteriores, a partir de la ejecutoría del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, se estableció la obligación de presentar el Plan de Compensación.

*Por lo tanto, continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto, mediante el **Auto 4373 del 31 de julio de 2018, que acoge el concepto técnico No 7002 del 29 de diciembre de 2017**, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 177-179 del concepto técnico):*

"(…)

Resolución No 2121 de octubre 26 de 2010			
Obligaciones	**Carácter**	**Cumple**	**Vigente**
***ARTÍCULO DÉCIMO:** La empresa COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, como medida de compensación por el cambio del uso del suelo generado por las actividades a realizar durante la etapa de Explotación del Campo Oropéndola, deberá implementar lo siguiente:* *Compensar mediante el establecimiento de cobertura vegetal con especies nativas en las cuencas hidrográficas y/o nacederos del área de influencia del proyecto y en la siguiente proporción: para el caso de intervención de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, la compensación será en proporción 1:1 lo que indica que, por 1 hectárea intervenida, se compensará 1 hectárea.* *Las compensaciones deberán realizarse en lo posible en zonas aledañas a las áreas intervenidas por el proyecto y en los cuerpos de agua cercanos a*	*Temporal*	*NO*	*SI*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

las áreas de las locaciones y/o vías de acceso a adecuar. *La Empresa deberá Incluir en el primer Informe de Cumplimiento Ambiental – ICA, el programa de compensación, y en los Planes de Manejo Ambiental específicos, deberá presentar el plan de establecimiento y mantenimiento, el cual debe contener como mínimo las siguientes determinaciones:* *(…)*			
Consideraciones: *En principio es importante precisar que la compensación por concepto de cambio del uso del suelo contenido en la presente obligación, corresponde a la misma contenida en la Ficha No. 22. "Compensación componente biótico" del Plan de Manejo Ambiental.* *Ahora bien, frente al cumplimiento de esta medida de compensación, por medio del Numeral 29, Artículo 2 del Auto No. 5846 del 22 de diciembre de 2014 y el Numeral 3 del Artículo 5 del Auto No. 5965 del 30 de noviembre de 2016, se ha requerido y reiterado a la empresa información frente al cumplimiento de esta obligación de compensación.* *De acuerdo con la información suministrada por los representantes de la empresa durante la visita de seguimiento, no se han adelantado las actividades que en materia de compensación por cambio del uso del suelo se tiene que implementar, razón por la cual en campo no fue posible verificar ningún avance a la medida.* *Del mismo modo, de acuerdo con la información contenida dentro del Expediente LAM4707, hasta la fecha (agosto de 2017) esta Autoridad no conoce con exactitud la superficie que se debe compensar por este concepto, toda vez que la empresa no ha reportado la superficie que en desarrollo del proyecto se intervino en las unidades de cobertura de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, incluyendo todas las obras y actividades autorizadas en la Licencia Ambiental.* *Por lo anterior, se considera que la empresa no cumplió con la obligación y por tanto se recomienda reiterar a la empresa el cumplimiento de la obligación o en su defecto lo que el área jurídica de la ANLA considere procedente, teniendo en cuenta que se le ha requerido a la empresa en reiteradas veces la obligación.*			
Requerimientos: 1. *Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que en cumplimiento de la obligación de compensación por concepto del cambio del uso del suelo establecida mediante el Artículo 10 de la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010 y la Ficha No. 22. "Compensación componente biótico" del Plan de Manejo Ambiental, presente ante esta Autoridad en un término no superior a tres (3) meses, un informe donde se especifique la superficie que fue intervenida por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental" teniendo en cuenta cada una de las obra y actividades autorizadas en la Licencia Ambienta y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo en las unidades de cobertura de sabanas arboladas naturales, sabanas*			

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

naturales abiertas y matas de monte, teniendo en cuenta el facto de compensación establecido (1:1) .

Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para en un término no superior a seis (6) elabore, estructura y presente ante esta Autoridad, un "Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo" en cumplimiento de lo establecido por medio del Artículo 10 de la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010 y la Ficha No. 22. "Compensación componente biótico" del Plan de Manejo Ambiental.

El "Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo" deberá contener como mínimo los aspectos definidos en el Artículo 10 de la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010, en cuanto a lo siguiente:

• Especies a establecer en concertación con CORPORINOQUIA Densidades de siembra
• Sistemas de siembra
• Georreferenciación del área seleccionada a reforestar
• Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
• Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, donde se contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a la CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Autoridad.
• La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.
• Demás lineamientos definidos en el Artículo 10 de la Resolución No.2121 del 26 de octubre de 2010, la Ficha No. 22. "Compensación componente biótico" del Plan de Manejo Ambiental y la Ficha MB5 "Programas de compensación" del Plan de Seguimiento y Monitoreo

(…)"

Teniendo en cuenta que en el control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento con la entrega del Plan de Compensación por cambio de uso del suelo, se reiteró el cumplimiento de la obligación mediante el Auto 4373 del 31 de julio de 2018, de la siguiente manera:

"(…) ***ARTÍCULO SEGUNDO****. Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que un plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente la siguiente información:*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1.Entregar el soporte documental en el cual se especifique la superficie que fue intervenida por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental" teniendo en cuenta cada una de las obras y actividades autorizadas en la Licencia Ambiental y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo de las unidades de cobertura de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, teniendo en cuenta el factor de compensación definido (1:1), en cumplimiento de la obligación de compensación por concepto del cambio del uso del suelo establecida mediante el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, la ficha 22 compensación componente biótico del plan de manejo ambiental.
(…)

ARTÍCULO TERCERO. *Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, elabore, estructure y presente el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental, basado en los siguientes lineamientos:*

a. Especies a establecer en concertación con CORPORINOQUIA.
b. Densidades de siembra.
c. Sistemas de siembra.
d. Georreferenciación del área seleccionada a reforestar.
e. Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.
f. Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, en el cual se contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a la CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Autoridad.
g. La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.
h. Demás lineamientos definidos en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental y la ficha MB5 Programas de compensación del Plan de Seguimiento y Monitoreo.

(…)"

Continuando con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto, mediante el ***Auto 11179 del 23 de diciembre de 2019, que acoge el concepto técnico No 5374 del 23***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

de septiembre de 2019, *respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 203-205 del concepto técnico):*

"(…) ***Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014***
Por medio de la cual se efectúa seguimiento y control ambiental

Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014			
Obligaciones	***Carácter***	***Cumple***	***Vigente***
ARTÍCULO SEGUNDO: *Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED para que, en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, allegue a esta Autoridad la siguiente información:* *(…)* *29. La Empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo de la Resolución 2121 de 2010 para lo cual deberá relacionar las actividades autorizadas en cada acto administrativo y las ejecutadas, determinado el área intervenida y la compensación en área, de acuerdo a laactividad, para lo cual deberá presentar el Plan de compensación como medida de compensación por el cambio de uso del suelo, el cual debe incluir el respectivo cronograma de actividades, un término no mayor a 6 meses.*	*Temporal*	*NO*	*SI*
Consideraciones: *En este período de seguimiento revisado el soporte documental, se verifica que la Sociedad no ha presentado el plan de compensación según lo requerido en esta obligación.*			
Requerimientos: *Reiterar a la Sociedad la presentación de la información sobre las actividades autorizadas en cada acto administrativo y las ejecutadas determinado el área intervenida y la compensación en área, en cumplimiento del numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014.*			

(…)

Auto 4373 del 31 de julio de 2018

Por la cual se efectúa seguimiento y control ambiental

Auto 4373 del 31 de julio de 2018			
Obligación	***Carácter***	***Cumple***	***Vigente***
ARTÍCULO SEGUNDO: *Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que un plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, presente la siguiente información:*	*Temporal*	*NO*	*SI*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

(…) *1.Entregar el soporte documental en el cual se especifique la superficie que fue intervenida por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' teniendo en cuenta cada una de las obras y actividades autorizadas en la Licencia Ambiental y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo de las unidades de cobertura de sabanas arboladas naturales, sabanas naturales abiertas y matas de monte, teniendo en cuenta el factor de compensación definido (1:1), en cumplimiento de la obligación de compensación por concepto del cambio del uso del suelo establecida mediante el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, la ficha 22 compensación componente biótico del plan de manejo ambiental.*			
Consideraciones: *En este período de seguimiento revisado el soporte documental, la Sociedad no evidencia la entrega de esta información.*			
Requerimientos: *Reiterar a la Sociedad la entrega del soporte documental en el cual se determine la superficie que fue intervenida por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014.*			
ARTÍCULO TERCERO. *Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, elabore, estructure y presente el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental, basado en los siguientes lineamientos:* *a. Especies a establecer en concertación con CORPORINOQUIA. b. Densidades de siembra.* *c. Sistemas de siembra.*	*Temporal*	*NO*	*SI*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

d. Georreferenciación del área seleccionada a reforestar. *e. Cronograma de ejecución de la siembra el cual deberá ser paralelo al avance de las obras.* *f. Plan de mantenimiento para un periodo mínimo a tres (3) años, en el cual se contemple: a) Fertilización; b) Plateo; c) Podas; d) Control fitosanitario y sus respectivos correctivos, e) limpias; y f) cercado o control de animales; etc.; de tal forma que se garantice el establecimiento del 85% de los individuos o cobertura, hasta el segundo año. Una vez transcurridos los tres (3) años del mantenimiento, se realizará la entrega formal de la plantación a la CORPORINOQUIA y/o a los Municipios del área de influencia del Proyecto, mediante acta de recibo, copia de la cual deberá ser enviada a este Autoridad.* *g. La distancia de plantación, altura y mantenimiento: La distancia entre arbolitos será como mínimo 3,5 m x 3,5 m, distribuidos al cuadrado si se trata de áreas con pendientes menores al 12%; en caso contrario su distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar en su parte aérea, no podrá ser inferior a 0,50 m.* *h. Demás lineamientos definidos en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental y la ficha MB5 Programas de compensación del Plan de Seguimiento y Monitoreo.*			
Consideraciones: *En este período de seguimiento revisado el soporte documental, la Sociedad no evidencia la entrega de esta información.*			
Requerimientos: *Reiterar a la Sociedad la presentación de un Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo tercero del Auto 4373 de 2018 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.*			

(…)"

Teniendo en cuenta que en el control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento con la entrega del Plan de Compensación por cambio de uso del suelo, se reiteró el cumplimiento de la obligación mediante el Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019, de la siguiente manera:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

"(…)
ARTÍCULO PRIMERO. *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, el cumplimiento de lo siguiente, indicándole que en caso de no subsanarse dará lugar a las acciones legales que se estimen pertinentes:*
(…)

23. Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014.

24.Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo tercero del Auto 4373 de 2018 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental. (…)"

Siguiendo con el análisis, en la visita de control y seguimiento realizada por la Autoridad Ambiental, se evidencio que la Sociedad no ha dado cumplimiento con el requerimiento objeto de análisis del presento hecho, por lo tanto, mediante el ***Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021, que acoge el concepto técnico No 5674 del 17 de septiembre de 2021****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 252-254 del concepto técnico):*

"(…) ***Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019***

Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019			
Obligación	***Carácter***	***Cumple***	***Vigente***
ARTÍCULO PRIMERO: *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, el cumplimiento de lo siguiente, indicándole que en caso de no subsanarse dará lugar a las acciones legales que se estimen pertinentes: (…)*	*Temporal*	*NO*	*SI*
23.Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe	*Temporal*	*NO*	*SI*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018 y el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014.			
Consideraciones: *En el formato 3 a del ICA No 24 la sociedad indicó lo siguiente:* *(…)* *PERENCO COLOMBIA LIMITED se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad.* *(…)* *Por lo anterior, a la fecha de cierre del periodo de control y seguimiento no se tiene información que permita establecer que la sociedad ha elaborado y presentado el cálculo de la superficie de las coberturas intervenidas en desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental" y por lo tanto se reiterará el requerimiento.*			
Requerimientos: *Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014 y el numeral 23 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2018.*			
24. Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo tercero del Auto 4373 de 2018 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.	*Temporal*	*NO*	*SI*
Consideraciones: *La Sociedad en el formato 3 a del ICA No 24 en respuesta al requerimiento del artículo Tercero del Auto 4373 de 2018 señaló lo siguiente:* *(…) PERENCO COLOMBIA LIMITED se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad. (…)*			

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Lo anterior aunado al hecho de que el equipo de seguimiento ambiental realizó la verificación de información de seguimiento, encontrando que la sociedad a la fecha no ha hecho entrega del Plan de Compensación Biótica para el proyecto Bloque oropéndola Occidental y por lo tanto, se reiterará el requerimiento
Requerimiento: *Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, el numeral 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.*

(…)"

Como se evidencia en las líneas anteriores, en el control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento con la entrega del Plan de Compensación por cambio de uso del suelo, por lo tanto se reiteró el cumplimiento de la obligación mediante el Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021, de la siguiente manera:

"(…)
ARTICULO SEGUNDO. *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, para el proyecto " Bloque Oropéndola Occidental", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:*
(…)

7. Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014 y el numeral 23 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2018.

8. Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, el numeral 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental. (…)"

Finalmente, continuando con en análisis y teniendo en cuenta que en los controles y seguimientos realizados por la Autoridad, la Sociedad no ha dado cumplimiento a la obligación de presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía, se reiteró el requerimiento mediante el ***Acta de Control y Seguimiento Ambiental 777 del 03 de noviembre de 2022, que acoge el concepto técnico No 6824 del 03 de noviembre de 2022****, respecto al presente hecho se determinó lo siguiente (página 190; 197-198 del concepto técnico):*

"(…) ***Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021***

Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021		
Obligación	***Carácter***	***Cumple***
ARTÍCULO SEGUNDO. *Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, titular de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, para el proyecto " Bloque Oropéndola Occidental", el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales que se indican a continuación, en los términos y condiciones en que fueron establecidas en los actos administrativos a los que se hace referencia en el presente artículo:* *(…)* *7. Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014 y el numeral 23 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2018.*	*Temporal*	*NO*
Consideraciones		
En el ICA 15 (Año 2021), la Sociedad indica que "se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad." *Teniendo en cuenta que la Sociedad no ha remitido el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', se reitera el requerimiento.*		
Requerimiento		
Se reitera a la Sociedad para que entregue el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de		

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4” de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía. Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014 y el numeral 23 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2018 y el numeral 7 del Artículo Segundo del Auto10287 del 30 de noviembre de 2021.		
8. Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, el numeral 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.	*Temporal*	*NO*
Consideraciones		
En el ICA 15 (Año 2021), la Sociedad indica que “se encuentra gestionando los soportes necesarios para dar cumplimiento del presente requerimiento, una vez se cuente con los mismos, serán allegados a la Autoridad.” *La Sociedad informó que teniendo en cuenta que los pozos Oropéndola 9 y Urraca 1 se habían perforado en el año 2012 entonces se había aplicado el manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad con un factor de compensación de 2 por lo que el área a compensar correspondía a 4 has. Adicionalmente indicó que aún no se ha dado inicio con la compensación forestal.* *En cuanto a la compensación por las áreas intervenidas de los pozos oropéndola 2, 3, 4, 6 7 y 8, la Sociedad indicó que todavía no se ha determinado el área a compensar de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2121 de octubre 26 de 2010.* *Al respecto esta Autoridad aclaró que para presentar el plan de compensación por pérdida de biodiversidad debió haberse acogido a la resolución 370 del 15 de abril de 2021 y que los tiempos establecidos para el acogimiento ya estaban vencidos, luego el plan de compensación forestal debe presentarse de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2121 de octubre 26 de 2010.* *Cabe mencionar que en la parte motiva del Auto 04373 del 31 de julio de 2018, se indica que “Para el desarrollo del proyecto de Explotación de Hidrocarburos en el Bloque Oropéndola Occidental” no aplica la compensación por pérdida de biodiversidad, por cuanto la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, modificación mediante Resolución 400 del 2 de mayo de 2013, fueron otorgadas antes de la expedición de la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012 y por tanto no contemplan obligaciones de compensación por este aspecto.”*		

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Teniendo en cuenta que la Sociedad no ha remitido el Pan de compensación por cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento.
Requerimiento
Se reitera a la Sociedad para que presente el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, el numeral 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 8 del Artículo Segundo del Auto10287 del 30 de noviembre de 2021 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.

Teniendo en cuenta que en control y seguimiento realizado al proyecto, no se evidenciaron soportes que den cumplimiento de la entrega del Plan de Compensación por el cambio de uso del suelo, se reitera el requerimiento mediante el Acta 777 del 03 de noviembre de 2022, de la siguiente manera:

"(…) Reiterar a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en la Licencia Ambiental y demás actos administrativos, y que se listan a continuación:
(…)

REQUERIMIENTO No. 45. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Entregar el soporte documental en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental' (Plataforma Oropéndola 9; vía plataforma Oropéndola 9, Línea de Flujo de Producción de 4" de diámetro y 1,4 km de longitud que va desde la locación del pozo Oropéndola 5 y 6, hasta la Subestación Oropéndola 2) y especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía.	*La sociedad manifiesta que no tiene solicitudes de aclaración que formular y dará la respuesta correspondiente.*	*La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, recibe el requerimiento.*

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 1 del Artículo segundo del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, el numeral 29 del Artículo segundo del Auto 5846 de 2014 de 2014 y el numeral 23 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2018 y el numeral 7 del Artículo Segundo del Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021.		

REQUERIMIENTO No. 46. Concepto Técnico	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***Requerimiento definitivo***
Presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento del Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, el numeral 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019 y lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010, el numeral 8 del Artículo Segundo del Auto10287 del 30 de noviembre de 2021 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental.	*La Sociedad pregunta por qué se refiere a la compensación de los pozos 2, 4 y 6 (Oropéndola) en tanto estos no son objeto de compensación.* *La Autoridad Nacional menciona que se solicita la compensación para los pozos en mención por la respuesta que da la Sociedad en el Informe de Cumplimiento Ambiental-ICA y con base a la información reportada en la visita guiada efectuada del proyecto, respecto de la solicitud del requerimiento.* *Finalmente, la Sociedad acepta y entiende el requerimiento, y presentará aclaración respecto a por que a los pozos 2, 4 y 6 (Oropéndola) no les aplica*	*La sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED, recibe el requerimiento.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

	las actividades de compensación.	

(…)"

Por lo tanto, como se ha expuesto, la Sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED no ha dado cumplimiento a lo establecido en el Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, reiterado a través del Numeral 1 del Artículo Segundo y Artículo Tercero del Auto 4373 de 2018, Numeral 23 y 24 del Artículo Primero del Auto 11179 del 17 de diciembre de 2019, Numeral 7 y 8 del Artículo Segundo del Auto 10287 del 30 de noviembre de 2021 y el Requerimiento 45 y 46 del Acta No 777 del 03 de noviembre de 2022, con relación a la presentación del Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía.

*En virtud de lo anteriormente expuesto, **se considera procedente iniciar procedimiento sancionatorio ambiental**, dado que, la Sociedad presuntamente incumplió con lo dispuesto en el Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014.*

Condición de tiempo:

*La obligación fue definida inicialmente mediante el Artículo Décimo de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010; no obstante, a través del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, se estableció la obligación de entregar en Plan de Compensación, la cual fue requerida mediante el Numeral 29 del Artículo Segundo del Auto 5846 del 22 de diciembre de 2014, en el cual define lo siguiente al respecto: "**ARTÍCULO SEGUNDO:** Requerir a la empresa PERENCO COLOMBIA LIMITED, para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental, allegue a esta Autoridad la siguiente información:: (…) 29.La empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Décimo de la Resolución 2121 de 2010 para lo cual deberá relacionar las actividades autorizadas en cada acto administrativo y las ejecutadas, determinando el área intervenida y la compensación en área, de acuerdo a la actividad, para lo cual deberá presentar el Plan de Compensación como medida de compensación por el cambio de uso del suelo, el cual debe incluir el respectivo cronograma de actividades, un término no mayor a 6 meses." (subrayado fuera del texto). Si bien en este requerimiento se determinó para el cumplimiento de la obligación la entrega del próximo ICA, que corresponde al No 19, posteriormente, a través del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, se determinó lo siguiente: "**ARTÍCULO TERCERO**. Requerir a la sociedad PERENCO COLOMBIA LIMITED., para que un plazo de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, elabore, estructure y presente el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Resolución 2121 del 26 de octubre de 2010 y la ficha 22 Compensación componente biótico del Plan de Manejo Ambiental, basado en los siguientes lineamientos: (…)" (subrayado fuera del texto).*

Por lo tanto, teniendo en cuenta la temporalidad del Auto 4373 del 31 de julio de 2018, se determina como fecha de inicio del presunto incumplimiento el 09 de febrero de 2019,

que corresponde al día después de la ejecutoria del mencionado acto administrativo, hasta la fecha de emisión del presente concepto técnico.

Condición de Lugar:

La Sociedad COLOMBIA PERENCO LIMITED debió presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía, ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, y a través de los Informes de Cumplimiento Ambiental y/o a través de un informe independiente asociado al expediente LAM4707 directamente en las instalaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA.
(…)"

Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar que esta Autoridad mediante Requerimiento 112 y 113 del acta No. del 4 de diciembre de 2023 requirió nuevamente a la sociedad el cumplimiento de las precitadas obligaciones, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento al mismo.

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede evidenciar que hubo un presunto incumplimiento del instrumento de control ambiental, por lo cual, se determina que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

IV. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1. Resolución No. 2121 del 16 de octubre de 2010.
2. Resolución No. 038 del 03 de noviembre de 2011.
3. Resolución No. 400 del 02 de mayo de 2013.
4. Resolución No. 893 del 24 de septiembre de 2013.
5. Auto No. 5846 del 22 de diciembre de 2014, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 10831 del 10 de septiembre de 2014.
6. Auto No. 5965 del 30 de noviembre de 2016, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 4511 del 30 de agosto de 2016.
7. Auto No. 4373 del 31 de julio de 2018, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 7002 del 29 de diciembre de 2017.
8. Auto No. 11179 del 17 de diciembre de 2019, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 5374 del 23 de septiembre de 2019.
9. Auto No. 10287 del 30 de noviembre de 2021, el cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 5674 del 17 de septiembre de 2021.
10. Acta No. 777 del 03 de noviembre de 2022, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 6824 del 03 de noviembre de 2022.
11. Resolución No. 1975 del 05 de septiembre de 2023.
12. Acta No. 890 del 4 de diciembre de 2023, la cual tuvo como fundamento técnico el Concepto Técnico No. 8548 del 05 de diciembre de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT 860.032.463 - 4, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo por los siguientes hechos:

Hecho primero: Por no presentar el soporte documental del desarrollo de actividades y medidas de manejo relacionadas con la ejecución de la compensación por el cambio de uso del suelo.

Hecho segundo: Por no presentar el Plan de Compensación por Cambio del Uso del Suelo, en el cual se determine la superficie y coberturas intervenidas por el desarrollo del proyecto de explotación "Bloque Oropéndola Occidental', especificando la superficie que se debe compensar por concepto del cambio del uso del suelo y emitiendo la respectiva cartografía.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0002-00-2024, estará a disposición de la investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

ARTÍCULO SEGUNDO: Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO: A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de esta providencia.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo a la sociedad Perenco Colombia Ltd., con NIT. 860.032.463 - 4, a través de su representante legal o quien haga sus veces, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81 y numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 FEB. 2024

“POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL”

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

CLARA FERNANDA BURBANO ERAZO
CONTRATISTA

JULIAN RICARDO ORTEGA MURILLO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0002-00-2024
Concepto Técnico No. 7779 del 15 de noviembre de 2023

Proceso No.: 20241420008645

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad